



PUTUSAN

Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Romli Bin Sofiyani;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Perdamaian Sukawinatan Rt.052 Rw.007
Kel.Sukajaya Kec.Sukarami Kota Palembang / Jln.
Sukasari Lr.Seroja Perum Griya Bukit Baru Blok Q 10
Kel.Bukit Baru Kec.IB I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/411/IX/2024/Reskrim tanggal 10 September 2024;

Terdakwa Romli Bin Sofiyani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Supendi, SH.,MH dan M. Nur Firdaus, SH.,MH** Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada Kantor SF Law Firm & Partner yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt. 039, Rw. 012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1531/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMLI BIN SOFIYAN secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ROMLI BIN SOFIYAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sajam jenis Badik, 1 (satu) buah sandal merk Savilo sebelah kanan, dan 1 (satu) helai jaket Hoodie warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa ROMLI BIN SOFIYAN dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ROMLI BIN SOFIYAN**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yaitu terhadap korban **YUNDI EFRAN (meninggal dunia)**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sebelumnya antara terdakwa dengan korban YUNDI EFRAN sudah saling kenal karena korban YUNDI EFRAN merupakan adik ipar terdakwa, lalu terdakwa mengetahui korban YUNDI EFRAN sudah menelantarkan istrinya yaitu saksi FEBRIYANTI Als FEBRI merupakan adik terdakwa dan korban YUNDI EFRAN suka mencuri di rumah saksi SOPIYAN Als IYAN selaku orang tua terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Juli 2024 terdakwa dikabarkan keluarga bahwa motor ibu dan adik terdakwa hilang dirumah, lalu perbuatan terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024 dari tempat tinggal terdakwa bekerja pulang kerumah untuk melihat rekaman CCTV disekitar rumah yang merekam motor diambil orang, lalu saat itu terdakwa melihat dan meyakini dalam rekaman tersebut adalah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) selaku kakak kandung korban yang menjadi salah satu pelakunya membuat terdakwa marah, lalu pada tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa dari tempat bekerja mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) untuk meminta bantuan mencari saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu terdakwa masuk kedalam rumah sdr.EFENDI Als PENDI (DPO) mempersiapkan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berada di bawah kasur ruang tamu yang sebelumnya terdakwa sudah tau ada senjata tajam tersebut karena terdakwa sering berkunjung kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO), lalu tanpa sepengetahuan sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut terdakwa selipkan di pinggang, lalu setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu sekira jam 20.00 Wib sesampai terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berhenti dipinggir Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni kota Palembang, lalu terdakwa menyuruh sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) menunggu dipinggir jalan tepatnya depan rumah kontrakan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), sedangkan terdakwa sendirian berjalan mendekati rumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu saat didepan pintu rumah kontrakan ternyata pintu dalam keadaan terbuka sedikit tidak terkunci sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam, lalu didalam rumah kontrakan terdakwa mendengar suara orang mandi di belakang rumah, lalu perbuatan terdakwa mendekati sumber suara tersebut dan melihat pintu kamar mandi tidak tertutup ternyata didalamnya ada korban YUNDI EFRAN sendirian sedang mandi, lalu saat itu terdakwa bertanya kepada korban YUNDI EFRAN "Dimano Erlan", lalu dijawab korban YUNDI EFRAN "Dak Tau Aku Dimano Erlan", lalu terdakwa kembali menanyakan keberadaan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) ternyata terdakwa mendengar korban YUNDI EFRAN menjawab dengan nada tinggi "Dak Tau Aku Dak Katek Ngapo Kau Tu Dengan Erlan" membuat terdakwa tersinggung dan emosi langsung mengeluarkan dari selipan pinggang terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik yang sudah disiapkan tadi, lalu senjata tajam jenis Pisau badik tersebut ditusuk ke arah korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kirinya, lalu korban YUNDI EFRAN sempat melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa kedinding pintu membuat terdakwa marah dan langsung menusuk ke arah dada sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 2 (dua) kali, lalu daerah lengan kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir menusuk di bagian paha sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu korban YUNDI EFRAN sempat berteriak meminta tolong membuat terdakwa panik berlari keluar rumah meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan sandal savilo sebelah kanan milik terdakwa di tempat kejadian, lalu terdakwa menghampiri sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor melarikan diri ke daerah Sekayu rumah teman sdr.EFENDI Als PENDI (DPO) sampai setelah 1 (satu) minggu disana barulah terdakwa sempat mengabarkan keluarganya termasuk saksi SOPIYAN Als IYAN selaku orang tua terdakwa bersama saksi FEBRIYANTI Als FEBRI jika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwalah yang membunuh korban YUNDI EFRAN, lalu setelah itu terdakwa berlari ke daerah Medan mencari pekerjaan disana sampai tanggal 02 September 2024 terdakwa pulang ke rumah saksi DODI KRISYANTO di daerah Betung Kabupaten Banyuasin hingga akhirnya pada hari selasa tanggal 09 September 2024 saat dipondok kebun milik saksi DODI KRISYANTO, terdakwa diamankan oleh saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. **YUNDI EFRAN BIN ASRODI** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/77/VII/2024/RUMKIT, tertanggal 12 Juli 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdr. **YUNDI EFRAN BIN ASRODI** dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, berumur dua puluh enam tahun dan Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, gizi cukup, rambut hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada dada kiri atas dan bawah, lengan kiri atas dan paha kiri akibat kekerasan tajam. Pada perabaan ditemukan tanda-tanda patah tulang pada iga keempat kiri, tampak ujung jari dibawah kuku berwarna kebiruan penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/77/VII/2024 /Rumkit, tanggal 12 Juli 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang.

Perbuatan terdakwa **ROMLI BIN SOFIYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 340 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ROMLI BIN SOFIYAN**, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu terhadap korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNDI EFRAN (meninggal dunia). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula bermula sebelumnya antara terdakwa dengan korban YUNDI EFRAN sudah saling kenal karena korban YUNDI EFRAN merupakan adik ipar terdakwa, lalu terdakwa mengetahui korban YUNDI EFRAN sudah menelantarkan istrinya yaitu saksi FEBRIYANTI Als FEBRI merupakan adik terdakwa dan korban YUNDI EFRAN suka mencuri di rumah saksi SOPIYAN Als IYAN selaku orang tua terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Juli 2024 terdakwa dikabarkan keluarga bahwa motor ibu dan adik terdakwa hilang di rumah, lalu perbuatan terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024 dari tempat tinggal terdakwa bekerja pulang kerumah untuk melihat rekaman CCTV disekitar rumah yang merekam motor diambil orang, lalu saat itu terdakwa melihat dan meyakini dalam rekaman tersebut adalah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) selaku kakak kandung korban yang menjadi salah satu pelakunya membuat terdakwa marah, lalu pada tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa dari tempat bekerja mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) untuk meminta bantuan mencari saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu terdakwa masuk kedalam rumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berada di bawah kasur ruang tamu yang sebelumnya terdakwa sudah tau ada senjata tajam tersebut karena terdakwa sering berkunjung kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO), lalu setelah itu terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu sekira jam 20.00 Wib sesampai terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berhenti dipinggir Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni kota Palembang, lalu terdakwa menyuruh sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) menunggu dipinggir jalan tepatnya depan rumah kontrakan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), sedangkan terdakwa sendirian berjalan mendekati rumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu saat didepan pintu rumah kontrakan ternyata pintu dalam keadaan terbuka sedikit tidak terkunci sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam, lalu didalam rumah kontrakan terdakwa mendengar suara orang mandi di belakang rumah, lalu perbuatan terdakwa mendekati sumber suara tersebut dan melihat pintu kamar mandi tidak tertutup ternyata didalamnya ada korban YUNDI EFRAN sendirian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sedang mandi, lalu saat itu terdakwa bertanya kepada korban YUNDI EFRAN "Dimano Erlan", lalu dijawab korban YUNDI EFRAN "Dak Tau Aku Dimano Erlan", lalu terdakwa kembali menanyakan keberadaan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) ternyata terdakwa mendengar korban YUNDI EFRAN menjawab dengan nada tinggi "Dak Tau Aku Dak Katek Ngapo Kau Tu Dengan Erlan" membuat terdakwa tersinggung dan emosi langsung mengeluarkan dari selipan pinggang terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik, lalu senjata tajam jenis Pisau badik tersebut ditusuk ke arah korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kirinya, lalu korban YUNDI EFRAN sempat melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa kedinding pintu membuat terdakwa marah dan langsung menusuk ke arah dada sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 2 (dua) kali, lalu daerah lengan kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir menusuk di bagian paha sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu korban YUNDI EFRAN sempat berteriak meminta tolong membuat terdakwa panik berlari keluar rumah meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan sandal savilo sebelah kanan milik terdakwa di tempat kejadian, lalu terdakwa menghampiri sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor melarikan diri hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2024 saat dipondok kebun milik saksi DODI KRISYANTO, terdakwa diamankan oleh saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. **YUNDI EFRAN BIN ASRODI** meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/77/VII/2024/RUMKIT, tertanggal 12 Juli 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdr. **YUNDI EFRAN BIN ASRODI** dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, berumur dua puluh enam tahun dan Panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, gizi cukup, rambut hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk pada dada kiri atas dan bawah, lengan kiri atas dan paha kiri akibat kekerasan tajam. Pada perabaan ditemukan tanda-tanda patah tulang pada iga keempat kiri, tampak ujung jari dibawah kuku berwarna kebiruan penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/77/VII/2024 /Rumkit, tanggal 12 Juli 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr. Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakti Nasution, Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang.

Perbuatan terdakwa **ROMLI BIN SOFIYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN ALS AN BIN SUMARNA** dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP dari penyidik.
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di jalan Taqwa mata merah perum kesuma Permai 2 Blok A. 30 Rt. 57 Rw. 58 Kel. Sungai Selincah, Kec. Kalidoni Kota Palembang, yang menjadi korbannya adalah sdra. Yundi Efran;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang ada dirumah mendengar teriakan "MALING, MALING, MALING" dari warga yang membuat saksi keluar dari rumah dan melihat ada keramaian diarah rumah korban dan setelah itu sdra HASBI mengatakan ada teriakan dri dalam rumah korban dan ada 2 (Dua) orang yang keluar dari rumah tersebut setelah ada teriakan tersebut, setelah itu saksi masuk kedalam rumah korban saksi mengecek dikamar tetapi tidak ada apa-apa setelah itu saksi kewc dan membuka pintu yang pada saat itu dalam keadaan tertutup setelah saksi membuka pintu terlihat korban dalam keadaan terlungkup dengan keadaan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib di Jl.Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kel.Sei Selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang, saat itu saksi sedang berada dirumah dan mendengar teriakan "MALING, MALING, MALING" dari warga yang membuat saksi keluar dari rumah dan melihat ada keramaian diarah rumah korban dan setelah itu sdra HASBI mengatakan ada teriakan dri dalam rumah korban dan ada 2 (dua) orang yang keluar dari rumah tersebut setelah ada teriakan tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi masuk kedalam rumah korban saksi mengecek dikamar tetapi tidak ada apa-apa setelah itu



saksi kewc dan membuka pintu yang pada saat itu dalam keadaan tertutup setelah saksi membuka pintu terlihat korban dalam keadaan terlungkup dengan keadaan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. dan saksi melihat 1 (satu) bilah sajam jenis badik yang ada darah nya, dan ada 1 (satu) buah sandal merk savilo sebelah kanan ada darahnya tergeletak di depan pintu masuk didekat korban. melihat itu saksi langsung menelpon pihak kepolisian dan tidak lama pihak kepolisian langsung mengamankan tempat terjadinya tindak pidana.

- Bahwa saksi melihat korban terlungkup dengan keadaan bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa, saya melihat 1 (Satu) bilah sajam jenis badik yang ada darah nya, dan ada 1 (Satu) buah sandal merk savilo sebelah kanan ada darahnya.

- Bahwa luka yang dialami korban yaitu di 3 (tiga) luka tusuk di bagian dada sebelah kiri, 1 (Satu) luka tusuk di lengan kiri dan 1 (satu) /luka tusuk di lengan kiri yang membuat korban meninggal dunia.

- Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi M. HASBI BIN PONGTO (ALM) dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP dari penyidik.

- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 WIB di jalan Taqwa mata merah perum kesuma Permai 2 Blok A. 30 Rt. 57 Rw. 58 Kec. Kalidoni Kota Palembang, serta untuk korbannya saksi diberitahu oleh pihak polisi yaitu YUNDI EFRAN dan Para Terdakwanya saksi tidak ketahui ;

- Bahwa pada kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib. di Jl Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A 30 Rt. 57 Rw. 58 Kec. Kalidoni Kota palembang awalnya saksi sedang makan kemudian saksi mendengar teriakan meminta tolong dari balik tembok rumah saksi kemudian saksi menegurnya "ADO APO OOOY" setelah itu saksi keluar rumah dan melihat ada 2 (dua) orang di depan rumah korban yang 1 (satu) orang berada di atas motor yang 1 (satu) nya lagi berada di depan rumah korban memakai jaket hodie warna putih kemudian kedua terdakwa tersebut melarikan diri dengan menggunakan motor setelah itu saksi Kembali masuk ke dalam rumah kembali karena sudah melihat warga ramai dan



pada saat itu saksi sedang sakit demam jadi saksi masuk kembali kedalam rumah saksi;

- Bahwa sekitar 30 meter penerangan jelas dan pandangan saksi jelas melihat terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami korban saat kejadian karena saksi tidak mengecek kelokasi kejadian;

- Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi FEBRIYANTI ALS FEBRI BINTI SOFIAN dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP dari penyidik.

- Bahwa Tindak pidana pengeroyokan menyebabkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Taqwa mata merah perum kesuma permai 2 Blok A Rt. 57 Rw. 07 Kel. Sei selincah Kec. Kalidoni Kota Palembang, yang menjadi korban adalah sdra YUNDI EFRAN (ALM);

- Bahwa sekira tanggal 18 Juli 2024 sdra. Romli menelpon ayah saksi sdra SOFIAN yang mana mengakui bahwa benar sdra Romli lah yang membunuh korban;

- Bahwa pada saat itu sdra SOFIAN baru pulang bekerja dan memanggil saksi dan keluarga saksi diruang tengah dan SOFIAN mengatakan kepada kami, "ROMLI NELPON MEMANG DIO YANG MUNUH YUNDI TAPI DIO DAK NGOMONG DENGAN SIAPO. setelah itu ROMLI menyuruh SOFIAN menyampaikan kepada keluarga bahwa "KALO POLISI NANYO ROMLI DIMANO OMONGKE BAE DI KALIMANTAN JARANG BALEK KALO SETAHUN SEKALI mendengar itu kami sekeluarga sepakat mengikuti intruksi dari sdra ROMLI ;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib ROMLI mendatangi Rumah karena, 1 (Satu) Unit motor milik kakak saksi dan 1 (Satu) motor milik ibu saksi hilang dirumah dan sdra ROMLI menanyakan kepada saksi cctv yang merekam terdakwa dan ROMLI mengetahui bahwa itu adalah sdra ERLAN (Ditahan dalam perkara lain) yang menjadi terdakwa mengambil motor. Setelah itu ROMLI mengatakan "AKU LA KESEL NIAN DENGAN YUNDI (ALM) DAN ERLAN NI SELAMO INI AKU DIEMKE BAE INI NAK NGUCAK BARANG MAMAK AKU, ROMLI MENGATAKAN PEH KITO BEGERAK TOTOPLA PINTU KALO ADO WONG YANG DAK DIKENAL NGETOK DK USAH DIBUKAK". dan memang YUNDI (ALM) suka mencuri barang-barang dirumah



saksi. ROMLI mengetahui bahwa saksi sering dipukul oleh sdra YUNDI EFRAN (ALM) ;

- Bahwa berawal tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 23.30 Wib ROMLI mendatangi RUMAH karena, 1 (Satu) Unit motor kakak saksi dan 1 (Satu motor) milik ibu saksi hilang dirumah dan sdra ROMLI menanyakan kepada saksi cctv yang merekam terdakwa dan ROMLI mengetahui bahwa itu adalah sdra ERLAN (ditahan dalam perkara lain) yang menjadi terdakwa mengambil motor. Setelah itu ROMLI mengatakan "AKU LA KESEL NIAN DENGAN YUNDI (ALM) DAN ERLAN NI/SELAMO INI AKU DIEMKE BAE INI NAK NGUCAK BARANG MAMAK AKU, ROMLI MENGATAKAN PEH KITO BEGERAK TOTOPLA PINTU KALO ADO WONG YANG DAK DIKENAL NGETOK DK USAH DIBUKAK". Pada hari Juma't tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib saksi mendapat kabar dari polisi bahwa YUNDI EFRAN (ALM) sudah meninggal ditusuk seseorang dirumah ERLAN (Ditahan dalam perkara lain). Sekira tanggal 18 Juli 2024 sdra ROMLI menelpon ayah saksi sdra SOFIAN yang mana mengakui bahwa benar sdra ROMLI lah yang membunuh korban dan pada saat itu sdra SOFIAN baru pulang bekerja, dan memanggil saksi dan keluarga berkumpul diruang tengah, dan SOFIAN mengatakan kepada kami, "ROMLI NELPON MEMANG DIO YANG MUNUH YUNDI. TAPI DIO DAK NGOMONG DENGAN SIAPO. dikatakan oleh SOFIAN "ROMLI NGOMONGKE AKU KALO POLISI NANYO ROMLI DIMANO OMONGKE BAE DI KALIMANTAN JARANG BALEK KALO SETAHUN SEKALI. Mendengar itu kami sekeluarga sepakat mengikuti intruksi dari sdra ROMLI. dan pada saat ini saksi diperiksa oleh penyidik pembantu ;

- Bahwa saksi mendapat cerita polisi luka-luka korban luka tusuk dilengan sebelah kiri, dipaha sebelah kiri, dan dada sebelah kiri yang membuat korban meninggal dunia.

- Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi **PUTRA SURYA DARMANSYAH, SH BIN M. ZAINI**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa BAP dari penyidik.

- Bahwa saksi dan tim mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 September 2024 sekira jam 17.00 Wib dikebun sawit milik saksi Dodi didaerah musi banyuasin, terdakwa mengamankan terdakwa bersama rekan terdakwa dari sat Reskrim polrestabes Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bersama rekan Efendi Als Fendi (Dpo) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam (Dpb) dan 1 (satu) buah bilah sajam jenis badik;
- Bahwa pada saat saksi dan tim menginterogasi terdakwa Romli Bin Sofiyani (tertangkap) bersama rekan Efendi Als Fendi (Dpo) adalah dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mendatangi rumah korban dan terdakwa ROMLI BIN SOFIYAN langsung turun dari motor menuju rumah korban sementara EFENDI ALS PENDI (Dpo) menunggu di samping motor, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat mandi sedang korban dan langsung menusuk korban menggunakan 1 (Satu) bilah pisau jenis badik 1 (Satu) kali dibagian paha kiri, 1 (Satu) kali di bagian tangan kiri, dan 3 (Tiga) kali di bagian dada sebelah kiri yang membuat korban meninggal dunia. Korban sempat berteriak dan membuat terdakwa ROMLI BIN SOFIYAN meninggalkan 1 (Satu) buah sandal sebelah kanan dan 1 (Satu) bilah sajam jenis badik di tdkp-setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa ada bukti yang berhasil diamankan pada saat mengamankan terdakwa yaitu: 1 (satu) helai hodie warna putih yang dipakai terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban. Sedangkan ada bukti milik terdakwa yang ditemukan di tdkp yaitu: 1 (satu) bilah sajam jenis badik, 1 (satu) buah sandal merk savilo sebelah kanan;
- Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A 30 Rt.57 Rw.07 Kel.Sei Selincih Kec.Kalidoni Kota Palembang.
- Bahwa penyebabnya adalah terdakwa sakit hati dengan korban karena sudah menelantarkan istrinya sdri febriyanti yang mana adik terdakwa sendiri dan korban suka mencuri di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat sejak Terdakwa mengetahui yang melakukan pencurian motor ibu dan adik Terdakwa adalah sdra ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) yang mana ERLAN EFRIADI adalah adik ipar Terdakwa dan kakak kandung dari korban YUNDI EFRAN (ALM). niat Terdakwa awalnya membunuh ERLAN EFRIADI (Ditahan dalam perkara lain) tetapi pada saat Terdakwa menemuinya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan ERLAN EFRIADI (Ditahan dalam perkara lain), ERLAN EFRIADI (Ditahan dalam perkara lain) sedang tidak ada dirumah, yang ada dirumah adalah korban YUNDI EFRAN (ALM) dan saat Terdakwa bertanya dimana keberadaan YUNDI EFRAN (ALM) korban menjawab dengan nada tinggi kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa geram dan melakukan pembunuhan terhadap korban.

-Bahwa berawal pada tanggal 07 Juli 2024 terdakwa dikabarkan keluarga bahwa motor ibu dan adik terdakwa hilang dirumah, lalu perbuatan terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024 dari tempat tinggal terdakwa bekerja pulang kerumah untuk melihat rekaman CCTV disekitar rumah yang merekam motor diambil orang, lalu saat itu terdakwa melihat dan meyakini dalam rekaman tersebut adalah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) selaku kakak kandung korban yang menjadi salah satu pelakunya membuat terdakwa marah. pada tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa dari tempat bekerja mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) untuk meminta bantuan mencari saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu terdakwa masuk kedalam rumah sdr.EFENDI Als PENDI (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berada di bawah kasur ruang tamu yang sebelumnya terdakwa sudah tau ada senjata tajam tersebut karena terdakwa sering berkunjung kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO), lalu setelah itu terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain). sekira jam 20.00 Wib sesampai terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berhenti dipinggir Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni kota Palembang, lalu terdakwa menyuruh sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) menunggu dipinggir jalan tepatnya depan rumah kontrakan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), sedangkan terdakwa sendirian berjalan mendekati rumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu saat didepan pintu rumah kontrakan ternyata pintu dalam keadaan terbuka sedikit tidak terkunci sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam, lalu didalam rumah kontrakan terdakwa mendengar suara orang mandi di belakang rumah, lalu perbuatan terdakwa mendekati sumber suara tersebut dan melihat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



pintu kamar mandi tidak tertutup ternyata didalamnya ada korban YUNDI EFRAN sendirian sedang mandi. saat itu terdakwa bertanya kepada korban YUNDI EFRAN "Dimano Erlan", lalu dijawab korban YUNDI EFRAN "Dak Tau Aku Dimano Erlan", lalu terdakwa kembali menanyakan keberadaan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) ternyata terdakwa mendengar korban YUNDI EFRAN menjawab dengan nada tinggi "Dak Tau Aku Dak Katek Ngapo Kau Tu Dengan Erlan" membuat terdakwa tersinggung dan emosi langsung mengeluarkan dari selipan pinggang terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik, lalu senjata tajam jenis Pisau badik tersebut ditusuk ke arah korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kirinya, lalu korban YUNDI EFRAN sempat melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa kedinding pintu membuat terdakwa marah dan langsung menusuk ke arah dada sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 2 (dua) kali, lalu daerah lengan kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir menusuk di bagian paha sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu korban YUNDI EFRAN sempat berteriak meminta tolong membuat terdakwa panik berlari keluar rumah meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan sandal savilo sebelah kanan milik terdakwa di tempat kejadian, lalu terdakwa menghampiri sdr. EFENDI ALS PENDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor melarikan diri hingga akhirnya pada hari selasa tanggal 09 September 2024 saat dipondok kebun milik saksi DODI KRISYANTO, terdakwa diamankan oleh saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya.

- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon warna hitam (Dpb) dibawa oleh Efendi Als Pendi (dpo) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat Berdasarkan Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/77/VII/2024/Rumkit, tanggal 12 Juli 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sajam jenis Badik;
- 1 (satu) buah sandal merk Savilo sebelah kanan;
- 1 (satu) helai jaket Hoodie warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni kota Palembang, terhadap korban YUNDI EFRAN.
- Bahwa benar berawal pada tanggal 07 Juli 2024 terdakwa dikabarkan keluarga bahwa motor ibu dan adik terdakwa hilang dirumah, lalu perbuatan terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024 dari tempat tinggal terdakwa bekerja pulang kerumah untuk melihat rekaman CCTV disekitar rumah yang merekam motor diambil orang, lalu saat itu terdakwa melihat dan meyakini dalam rekaman tersebut adalah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) selaku kakak kandung korban yang menjadi salah satu pelakunya membuat terdakwa marah.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa dari tempat bekerja mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) untuk meminta bantuan mencari saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu terdakwa masuk kedalam rumah sdr.EFENDI Als PENDI (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berada di bawah kasur ruang tamu yang sebelumnya terdakwa sudah tau ada senjata tajam tersebut karena terdakwa sering berkunjung kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO), lalu setelah itu terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain).
- Bahwa benar sekira jam 20.00 Wib sesampai terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berhenti dipinggir Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni kota Palembang, lalu terdakwa menyuruh sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) menunggu dipinggir jalan tepatnya depan rumah kontrakan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), sedangkan terdakwa sendirian berjalan mendekati rumah saksi ERLAN EFRIADI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ditahan dalam perkara lain), lalu saat didepan pintu rumah kontrakan ternyata pintu dalam keadaan terbuka sedikit tidak terkunci sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam, lalu didalam rumah kontrakan terdakwa mendengar suara orang mandi di belakang rumah, lalu perbuatan terdakwa mendekati sumber suara tersebut dan melihat pintu kamar mandi tidak tertutup ternyata didalamnya ada korban YUNDI EFRAN sendirian sedang mandi.

- Bahwa benar saat itu terdakwa bertanya kepada korban YUNDI EFRAN "Dimano Erlan", lalu dijawab korban YUNDI EFRAN "Dak Tau Aku Dimano Erlan", lalu terdakwa kembali menanyakan keberadaan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) ternyata terdakwa mendengar korban YUNDI EFRAN menjawab dengan nada tinggi "Dak Tau Aku Dak Katek Ngapo Kau Tu Dengan Erlan" membuat terdakwa tersinggung dan emosi langsung mengeluarkan dari selipan pinggang terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik, lalu senjata tajam jenis Pisau badik tersebut ditusuk ke arah korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kirinya, lalu korban YUNDI EFRAN sempat melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa kedinding pintu membuat terdakwa marah dan langsung menusuk ke arah dada sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 2 (dua) kali, lalu daerah lengan kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir menusuk di bagian paha sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu korban YUNDI EFRAN sempat berteriak meminta tolong membuat terdakwa panik berlari keluar rumah meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan sandal savilo sebelah kanan milik terdakwa di tempat kejadian, lalu terdakwa menghampiri sdr. EFENDI ALS PENDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor melarikan diri hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2024 saat dipondok kebun milik saksi DODI KRISYANTO, terdakwa diamankan oleh saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya.

- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/77/VII/2024/Rumkit, tanggal 12 Juli 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas dasar dakwaan Alternatif kedua melanggar pasal 338 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **ROMLI BIN SOFIYAN** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kata “menghilangkan”, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang selain dari sipelaku, sedangkan unsur “dengan sengaja” disini artinya seseorang yang dalam keadaan sadar mengetahui tindakan dan/atau akibat dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni kota Palembang, terhadap korban YUNDI EFRAN.

Menimbang, Bahwa berawal pada tanggal 07 Juli 2024 terdakwa dikabarkan keluarga bahwa motor ibu dan adik terdakwa hilang dirumah, lalu perbuatan terdakwa pada tanggal 10 Juli 2024 dari tempat tinggal terdakwa bekerja pulang kerumah untuk melihat rekaman CCTV disekitar rumah yang merekam motor diambil orang, lalu saat itu terdakwa melihat dan meyakini dalam rekaman tersebut adalah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) selaku kakak kandung korban yang menjadi salah satu pelakunya membuat terdakwa marah. Lalu pada tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa dari tempat bekerja mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) untuk meminta bantuan mencari saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu terdakwa masuk kedalam rumah sdr.EFENDI Als PENDI (DPO) mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik berada di bawah kasur ruang tamu yang sebelumnya terdakwa sudah tau ada senjata tajam tersebut karena terdakwa sering berkunjung kerumah sdr. EFENDI Als PENDI (DPO), lalu setelah itu terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna Hitam pergi kerumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain).

Menimbang, bahwa sekira jam 20.00 Wib sesampai terdakwa bersama sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berhenti dipinggir Jalan Taqwa Mata Merah Perum Kesuma Permai 2 Blok A Rt.57 Rw.07 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni kota Palembang, lalu terdakwa menyuruh sdr. EFENDI Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDI (DPO) menunggu dipinggir jalan tepatnya depan rumah kontrakan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), sedangkan terdakwa sendirian berjalan mendekati rumah saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain), lalu saat didepan pintu rumah kontrakan ternyata pintu dalam keadaan terbuka sedikit tidak terkunci sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam, lalu didalam rumah kontrakan terdakwa mendengar suara orang mandi di belakang rumah, lalu perbuatan terdakwa mendekati sumber suara tersebut dan melihat pintu kamar mandi tidak tertutup ternyata didalamnya ada korban YUNDI EFRAN sendirian sedang mandi;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa bertanya kepada korban YUNDI EFRAN "Dimano Erlan", lalu dijawab korban YUNDI EFRAN "Dak Tau Aku Dimano Erlan", lalu terdakwa kembali menanyakan keberadaan saksi ERLAN EFRIADI (ditahan dalam perkara lain) ternyata terdakwa mendengar korban YUNDI EFRAN menjawab dengan nada tinggi "Dak Tau Aku Dak Katek Ngapo Kau Tu Dengan Erlan" membuat terdakwa tersinggung dan emosi langsung mengeluarkan dari selipan pinggang terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik, lalu senjata tajam jenis Pisau badik tersebut ditusuk ke arah korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kirinya, lalu korban YUNDI EFRAN sempat melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa kedinding pintu membuat terdakwa marah dan langsung menusuk ke arah dada sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 2 (dua) kali, lalu daerah lengan kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir menusuk di bagian paha sebelah kiri korban YUNDI EFRAN sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu korban YUNDI EFRAN sempat berteriak meminta tolong membuat terdakwa panik berlari keluar rumah meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dan sandal savilo sebelah kanan milik terdakwa di tempat kejadian, lalu terdakwa menghampiri sdr. EFENDI Als PENDI (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor melarikan diri hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 09 September 2024 saat dipondok kebun milik saksi DODI KRISYANTO, terdakwa diamankan oleh saksi PUTRA SURYA DARMANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang bersama rekan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/77/VII/2024/Rumkit, tanggal 12 Juli 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1531/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah sajam jenis Badik;
- 1 (satu) buah sandal merk Savilo sebelah kanan;
- 1 (satu) helai jaket Hoodie warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMLI BIN SOFIYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua belas) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sajam jenis Badik;
 - 1 (satu) buah sandal merk Savilo sebelah kanan;
 - 1 (satu) helai jaket Hoodie warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin tanggal 28 April 2025** oleh **Harun Yulianto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Agung Ciptoadi, SH.,MH** dan **Romi Sinatra, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Maulana Malik, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Satrio Dwi Putra, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Ciptoadi, SH.,MH.

Harun Yulianto, S.H.,M.H.

Romi Sinatra, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Maulana Malik, SH.